Сайт оператора персональных данных

> **Важно:** это рабочий технический шаблон, а не индивидуальная юридическая консультация. Перед публикацией проверьте реквизиты, тексты согласий, оферту, порядок возвратов и рекламные сценарии с юристом по российскому праву.

Что находится в комплекте

Файл	Назначение
`index.html`	Весь сайт: две переключаемые страницы, формы, стили и JavaScript.
`photo.svg`	Зелёная заглушка фотографии. Замените её на собственное фото при необходимости.
`_headers`	Заголовки безопасности для Netlify.
`cloud-function/function.py`	Серверлесс-функция Python 3.11 для записи строк в две таблицы.
`README.md`	Эта инструкция и чек-листы перед запуском.

Как сохранить файлы через Блокнот в UTF-8

Откройте обычный **Блокнот Windows**, вставьте содержимое нужного файла и выберите **Файл → Сохранить как**. В поле «Имя файла» укажите имя точно, включая расширение, например `index.html`. В поле «Тип файла» выберите **Все файлы**, а в поле «Кодировка» — **UTF-8**. Для `_headers` расширение добавлять не нужно: имя должно остаться ровно `_headers`. Создайте папку `cloud-function` и сохраните в неё `function.py`.

Если сайт показывает подсказку про UTF-8, пересохраните `index.html` именно с кодировкой UTF-8. Не выбирайте ANSI или Windows-1251.

Быстрый запуск демо-версии

Положите `index.html`, `photo.svg` и `_headers` в одну папку и откройте `index.html` в браузере. Формы будут работать в демо-режиме: записи не отправляются в облако, а в консоли браузера появится сообщение о демо-режиме. Если поле адреса функции

пустое, на странице не показывается ошибка — это сделано для предварительного просмотра.

Чтобы заменить заглушку, сохраните собственную картинку с именем `photo.svg` либо измените путь `src="photo.svg"` в `index.html` на имя своего файла. Не размещайте в картинках документы, номера телефонов или другие персональные данные посетителей.

Публикация статики на Netlify или другом CDN

Создайте новый статический сайт, загрузите три файла из корня (`index.html` , `photo.svg` , `_headers`) и убедитесь, что сайт открывается по HTTPS. В `_headers` замените `https://ВАШ-ДОМЕН.example` на настоящий домен. Если используете другую CDN, перенесите те же заголовки в её настройку, потому что файл `_headers` является форматом Netlify.

После публикации в `index.html` найдите блок `SETTINGS` и вставьте HTTPS-адрес серверлесс-функции:

Plain Text

```
const SETTINGS = {
  functionUrl: "https://functions.yandexcloud.net/ВАШ_ID",
  allowedOrigin: window.location.origin
};
```

На стороне функции переменная `ALLOWED_ORIGIN` должна быть равна полному origin сайта, например `https://example.ru` , без завершающего слеша. Не оставляйте `ALLOWED_ORIGIN` пустой.

Настройка серверлесс-функции Яндекс Облака

Создайте функцию с **Python 3.11** и точкой входа `function.handler` . Разместите содержимое `cloud-function/function.py` . Для функции настройте сервисный аккаунт с минимальными правами, необходимыми для записи в нужные таблицы.

Задайте секретные переменные окружения:

Переменная	Что указать
`API_KEY`	Секрет API таблиц. Не вставляйте его в `index.html` , Git или README.

`ALLOWED_ORIGIN`	Точный origin опубликованного сайта, например `https://example.ru`.
`CONSENTS_TABLE_URL`	HTTPS endpoint API для добавления строки в таблицу согласий.
`BOOKINGS_TABLE_URL`	HTTPS endpoint API для добавления строки в таблицу записей.

Функция получает IAM-токен сервисного аккаунта через metadata endpoint. Интернет-вызов к API таблиц выполняется только с сервера; секрет `API_KEY` посетителю не раскрывается. Если ваш конкретный API Яндекс Таблиц использует другой формат тела или заголовок ключа, адаптируйте только функцию `append_to_table`, не вынося секреты во фронтенд.

Создайте две таблицы с колонками в таком порядке:

Согласия: `Имя | Фамилия | E-mail | Дата согласия | № согласия | Рассылка`.

Записи: `Имя | Фамилия | Телефон | E-mail | Занятие | Дата | Время | Комментарий | № заявки | Отправлена`.

Проверьте CORS из браузера: запрос OPTIONS должен получить разрешение только для вашего домена, а запрос с чужого origin — ответ `403`.

Что уже сделано в интерфейсе

Согласие на доступ, согласие на рассылку и согласие на запись разделены. До отметки всех документов шаг 03 заблокирован. Дата занятия не может быть раньше текущей даты. Номера согласий и заявок формируются в формате `ПД-ГГГГ-XXXX` и `ЗН-ГГГГ-XXXX`. На сервере повторно выполняются проверка origin, ограничение размера запроса, очистка строк, проверка e-mail, даты и обязательных полей. В интерфейсе текстовые значения выводятся через безопасные свойства DOM.

Чек-лист 152-ФЗ / РКН перед публикацией

Проверка	Готово
Определены оператор, ИП/ООО, ИНН, ОГРН, юридический адрес и контакт для обращений субъектов ПД.	☐

Указан фактический номер уведомления Роскомнадзора либо принято решение о корректном заполнении этого поля.	☐
Подготовлена и опубликована актуальная политика обработки ПД.	☐
Уведомление в Роскомнадзор подано **до начала обработки**, если обязанность распространяется на ваш случай.	☐
Назначен ответственный за организацию обработки и защиты ПД.	☐
Определены цели, состав данных, сроки хранения, основания и порядок уничтожения.	☐
Проверены договоры с хостингом, CDN, таблицами, CRM, рассылкой и иными обработчиками.	☐
Проверены трансграничная передача, локализация и место хранения ПД применительно к вашим процессам.	☐
Подготовлен порядок отзыва согласия и обработки обращений субъектов.	☐
Доступ к таблицам и журналу согласий ограничен, включены резервное копирование и журналирование.	☐

Чек-лист ФАС и рекламы

Проверка	Готово
Рассылки включаются только отдельным явным согласием, не спрятанным в согласии на доступ или запись.	☐
В сообщениях есть понятная идентификация отправителя и простой способ отказаться от рассылки.	☐
Рекламные материалы маркируются по применимым требованиям; не	☐

используются обещания гарантированного результата.	
Оферта для платного доступа содержит предмет, цену, порядок оплаты, срок доступа, возвраты, отмену и реквизиты.	☐
Пользователь может ознакомиться с офертой до оплаты, а подтверждение оферты и оплаты сохраняется.	☐
Не используются формулировки, создающие ложное впечатление о гарантии результата или обязательном эффекте.	☐
Условия занятий, переносов и отмены описаны простыми словами и не противоречат обязательным нормам.	☐

Перед первым боевым запуском

Проверьте сайт с телефона и компьютера, отправьте тестовую запись, убедитесь, что строка появилась в правильной таблице, а в ответе сервера нет секретов. Проверьте, что чужой домен не может вызвать функцию. Затем замените все демонстрационные реквизиты, ссылки сообществ, тарифы и текст оферты на реальные данные. Сохраните копию журнала согласий и определите срок доступа к нему.

Подробный юридический чек-лист оферты для платных курсов

Ниже приведён практический список вопросов для предварительной проверки. Он не заменяет правовое заключение: квалификация продукта зависит от его фактического содержания, статуса исполнителя, способа продаж и аудитории. Перед публикацией попросите юриста проверить итоговую редакцию и сопоставить её с актуальными редакциями нормативных актов.

1. Определить, что именно продаётся

Вопрос	Что должно быть проверено	Готово
Продукт является курсом, консультацией, клубом,	В оферте используется единая понятная	☐

подпиской, доступом к материалам или смешанной услугой?	квалификация, а разные продукты не описаны одной расплывчатой формулой.	
Есть ли признаки образовательной программы?	Определены программа, результаты обучения, учебные модули, контроль, преподаватели и выдаваемый документ. Если продукт относится к образовательной деятельности, отдельно проверены требования Федерального закона № 273-ФЗ и лицензирование либо законное исключение.	☐
Не обещается ли гарантированный результат?	Убраны обещания дохода, трудоустройства, излечения, обязательного результата или «гарантии успеха», если исполнитель не может доказать их содержание и законность.	☐
Понятно ли, что получает покупатель?	Указаны состав продукта: видео, текст, эфиры, домашние задания, обратная связь, чат, записи, срок доступа, количество занятий и ограничения.	☐

Если продукт фактически является платной образовательной услугой, проверьте Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правила оказания платных образовательных услуг, утверждённые постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441. Одного переименования курса в «информационный продукт» недостаточно, если фактическая модель указывает на образовательную деятельность.

2. Проверить стороны, акцепт и силу оферты

Вопрос	Что должно быть в оферте или на сайте	Готово
Кто исполнитель?	Полное имя ИП или наименование юридического	☐

	лица, ОГРНИП/ОГРН, ИНН, адрес, e-mail, телефон и адрес для претензий.	
Кто может купить продукт?	Указаны требования к возрасту, дееспособности, региону, формату участия и необходимости согласия законного представителя для несовершеннолетних.	☐
Как заключается договор?	Написано, что публикация является офертой, а конкретное действие покупателя является акцептом: оплата, регистрация с подтверждением или иной однозначный способ.	☐
Когда договор считается заключённым?	Определены момент акцепта, дата начала доступа и правило для рассрочки или отложенного платежа.	☐
Как меняется оферта?	Указаны версия и дата редакции, архив прежних редакций, порядок изменения цены и условий уже оплаченного доступа.	☐
Где покупатель видит документы?	До оплаты доступны оферта, политика обработки ПД, политика cookie и, если применимо, правила возврата и согласия на рекламу.	☐

Основание для проверки: нормы ГК РФ о публичной оферте, акцепте и возмездном оказании услуг, а также Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей». 1 2

3. Подробно описать услугу и порядок доступа

Оферта должна отвечать на вопрос покупателя **«что именно, когда и в каком объёме я получу»**. Проверьте, что для каждого тарифа указаны название, содержание, количество и длительность уроков, формат, расписание или период

доступа, способ предоставления ссылки, требования к технике, доступ к записям, срок хранения записей, порядок переноса занятий и наличие обратной связи.

Если доступ открывается частями, укажите календарь или механизм открытия модулей. Если материалы могут обновляться, опишите, входят ли обновления в цену и как покупатель узнаёт об изменениях. Если есть чат или сообщество, укажите правила поведения, модерации, временной доступ и основания блокировки, не скрывая существенные условия в рекламном посте.

4. Проверить цену, оплату, налоги и чек

Вопрос	Что проверить	Готово
Цена	Полная цена в рублях, НДС или основание его отсутствия, комиссии и платные дополнительные опции.	☐
Тарифы	Что входит в каждый тариф; различия между тарифами не оставлены только на картинке.	☐
Рассрочка	Кто кредитор или платёжный посредник, график платежей, последствия просрочки, порядок отказа и возврата.	☐
Автопродление	Отдельно и заметно указаны периодичность, цена следующего периода, дата списания и простой способ отмены.	☐
Онлайн-касса	Проверено применение 54-ФЗ, формирование электронного чека и корректное наименование услуги в чеке.	☐
Платёжный провайдер	В договоре и политике приватности описано, какие данные получает платёжный сервис и кто отвечает за обработку.	☐

Подтверждение покупки	Покупателю отправляются оферта или ссылка на редакцию, чек, номер заказа и сведения о поддержке.	☐

Не указывайте «возврат невозможен» как универсальное правило. Условия отказа, возврата и компенсации должны учитывать обязательные нормы о защите прав потребителей, фактически оказанные услуги и доказуемые расходы исполнителя.[1]

5. Отдельно проверить отказ, возврат и претензии

В оферте нужен понятный раздел, где указано, как направить заявление на отказ или возврат: e-mail, адрес, форма на сайте или личный кабинет; какие сведения приложить; срок ответа; способ перечисления денег; как рассчитывается сумма при частично оказанной услуге; что происходит с доступом после отказа. Нельзя подменять законные права потребителя формулировками «деньги не возвращаются при любых обстоятельствах» или требованием отказаться от обращения в суд.

Отдельно опишите отмену занятия исполнителем, перенос по техническим причинам, недоступность платформы, болезнь преподавателя, форс-мажор и возврат при невозможности оказать услугу. Условия должны быть симметричными и не создавать для потребителя существенно худшее положение.

6. Проверить образовательную часть, если курс является обучением

Вопрос	Что проверить	Готово
Статус исполнителя	Есть ли образовательная лицензия, применимо ли исключение и соответствует ли фактическая модель заявленному статусу.	☐
Программа	Наименование, содержание, объём, продолжительность, формы занятий и порядок контроля.	☐
Результат	Реалистично описаны знания или навыки; не обещана квалификация, если документ о квалификации не выдаётся.	☐

Преподаватели	Указаны сведения, которые обязаны быть раскрыты применительно к выбранной модели обучения.	☐
Документ	Чётко написано, выдаётся ли сертификат участия, удостоверение, диплом или ничего не выдаётся.	☐
Несовершеннолетние	Проверены возрастные ограничения, согласия родителей и специальные требования к работе с детьми.	☐
Правила обучения	Согласованы порядок отчисления, пропусков, переноса, дисциплины и доступа к материалам.	☐

7. Проверить интеллектуальные права и пользовательский контент

Оферта и правила курса должны определять, кому принадлежат видео, тексты, презентации, задания, товарные знаки и записи эфиров. Укажите разрешённые способы использования: личный просмотр, срок доступа, запрет передачи ссылки, скачивание, публикация фрагментов, цитирование и использование материалов в коммерческой деятельности. Не включайте чрезмерный или бессрочный переход прав на отзывы, фотографии и домашние задания без отдельной понятной цели и согласия.

Если участники публикуют вопросы, отзывы, фотографии или записи, установите правила модерации и получения прав на публикацию. Для изображения гражданина и рекламного использования отзыва проверьте необходимость отдельного согласия.

8. Проверить персональные данные и рассылки

Вопрос	Что проверить	Готово

Цели	Доступ к курсу, исполнение договора, запись, поддержка, бухгалтерия, аналитика и реклама разделены по целям.	☐
Минимизация	Собираются только данные, необходимые для конкретной цели.	☐
Платёжные данные	Полные данные банковской карты не принимаются в собственной форме без законной и технической необходимости; используется платёжный провайдер.	☐
Подрядчики	Указаны категории обработчиков: хостинг, рассылка, CRM, видеоплатформа, платёжный сервис.	☐
Локализация и трансграничная передача	Проверены требования 152-ФЗ для используемых сервисов и фактического размещения данных.	☐
Рассылка	Согласие на рекламные и информационные сообщения вынесено отдельно, без заранее проставленной галочки.	☐
Отзыв	Есть рабочий способ отозвать согласие и отказаться от рассылки.	☐
Журнал	Сохраняются версия документа, дата, время, номер согласия, текст или хэш принятой редакции и источник.	☐

Не смешивайте акцепт оферты, согласие на обработку ПД и согласие на рекламу в одной фразе. Для каждой цели должна быть понятная правовая конструкция и доказательство волеизъявления.

9. Проверить рекламу и публичные обещания

Перед публикацией проверьте лендинги, посты, сторис, письма, вебинары, партнёрские ссылки и отзывы. Уберите неподтверждённые заявления о доходе, количестве клиентов, гарантии трудоустройства, лечении или превосходстве над конкурентами. Для интернет-рекламы проверьте требования Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», идентификацию рекламы, маркировку и передачу необходимых сведений через применяемого рекламного оператора. Рекламные рассылки направляйте только тем адресатам, которые дали отдельное согласие, и обеспечьте простой отказ.

10. Проверить договор с самозанятым, ИП, юрлицом или площадкой

Если курс продаётся через платформу, маркетплейс, агента или партнёра, определите, кто является исполнителем перед покупателем, кто принимает деньги, кто выдаёт чек, кто обрабатывает ПД, кто отвечает за возврат и кто рассматривает претензии. Проверьте агентский договор, поручение на обработку ПД, порядок передачи базы и правила использования бренда. Оферта на сайте не должна противоречить пользовательскому соглашению платформы и рекламным материалам.

11. Финальная проверка перед публикацией

Контрольный вопрос	Готово
Реальные реквизиты совпадают во всех документах, чеках, футере и платёжной странице.	☐
Версия оферты имеет дату, номер редакции и сохраняется после покупки.	☐
Тестовая покупка подтверждает акцепт, оплату, выдачу чека и отправку документов.	☐
Тестовый возврат проходит по опубликованной инструкции и фиксируется в журнале.	☐
Все обязательные поля формы действительно нужны и имеют понятную цель.	☐

Галочки согласий не установлены заранее, а тексты доступны до отправки формы.	☐
Сайт работает по HTTPS, а секреты не попадают во фронтенд, URL, логи браузера или Git.	☐
Проверены мобильная версия, доступность клавиатурой, ошибки формы и недоступность скриптов.	☐
Проведён юридический review актуальной редакции специалистом по РФ.	☐

Нормативные ориентиры и ссылки

[1] Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», КонсультантПлюс

[2] Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», КонсультантПлюс

[3] Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, КонсультантПлюс

[4] Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», КонсультантПлюс

[5] Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», КонсультантПлюс

[6] Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники, КонсультантПлюс

[7] Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», КонсультантПлюс